

RECURSO CÍVEL Nº 5075876-61.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: RICARDO LUIZ FAVERO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTARIO - ISENÇÃO DE IR POR DOENÇA GRAVE - COISA JULGADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO - ENUNCIADO 18 DAS TRRJS - RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5075876-61.2024.4.02.5101

510015596735 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5075876-61.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: RICARDO LUIZ FAVERO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, uma vez deferida a gratuidade, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste no reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre o valor recebido a título de aposentadoria, por ser portador de moléstia profissional, nos termos do artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/89.

O juízo de origem julgou **extinto o feito sem resolução de mérito**, por presença de coisa julgada.

Em sede recursal, a recorrente pugna pela reforma da sentença ao fundamento de que as causas de pedir são diversas.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

De notar que, conforme preliminar aventada na sentença, verifica-se que o autor ingressou com ação anterior onde buscava a mesma isenção pela qual aqui pugna. Nesta ação, o autor pretende a "isenção do imposto de renda sobre o valor recebido a título de aposentadoria pelo autor." Na ação de número 5001746-47.2022.4.02.5109/RJ protocolada em Resende, o autor pretendia "suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte nos seus proventos de aposentadoria e restituição do imposto retido na fonte no valor de R\$ 44.988,12 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos)". Os pedidos são iguais, portanto.

Mas alega que as causas de pedir seriam diversas pois aqui a causa de pedir seria uma doença profissional que só foi reconhecida na Justiça do Trabalho em 2023. E que lá a causa de pedir era uma hérnia de disco.

Bem, conforme se lê na fundamentação da sentença de Resende, a dita hérnia de disco foi considerada doença profissional pois assim o autor então a classificou. Vide termos da sentença proferida em 22 DE FEVEREIRO DE 2024:

"O autor recebe aposentadoria por incapacidade NB 623.921.395-4 desde 11/07/2018. Informa que em 20/08/2019 solicitou, de forma administrativa, a isenção de imposto de renda, tendo em vista seu estado de saúde, e teve seu pedido indeferido.

Autor afirma ser portador de transtorno de discos lombares e vertebrais e compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos vertebrais, CID G55.1, M51.1, Z98.1, M19, R52, que se enquadram na hipótese de moléstia profissional.

Coincidentemente ou não, a doença que o autor opôs na Justiça do Trabalho com o objetivo de obter de seu ex-empregador danos morais, materiais e estéticos de R\$400.000,00 também era ortopédica, conforme se extrai da ementa do acórdão de evento 1 outros 7 na medida em que a perícia mesmo, o autor omitiu e não trouxe.

Desta feita, valho-me das conclusões do juízo do JEF, ao concluir que:

Diferente do que afirma o autor, tanto nesta ação como na tombada sob o nº 5001746-47.2022.4.02.5109, ele trouxe como causa de pedir a existência de moléstia profissional, conforme trecho da petição inicial do feito supramencionado, que abaixo transcrevo:

"Todos os documentos acostados aos autos comprovam que o Autor possui direito a isenção do imposto de renda, tendo em vista ser portador de moléstia profissional incapacitante".

Assim, não merece acolhimento a alegação da parte de que na ação anterior havia fundamentado o seu pedido somente alegando possuir doença grave, já que naquele feito também respaldou o seu pleito sob o argumento de que a isenção vindicada era devida por ser portador de moléstia profissional.

Com efeito, vislumbra-se que a pretensão material deduzida aqui é a mesma e o autor deseja submetê-la novamente ao Poder Judiciário, sendo o fato jurídico apontado nas duas ações o mesmo, e a pretensão material também. Ou seja, em ambas as ações pretende o autor a isenção no pagamento do imposto de renda, em decorrência de moléstia profissional que o acometeu.

Vide o imedimento constante do CPC:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

*§ 1º Verifica-se a litispendência ou a **coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.***

*§ 2º Uma **ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.***

(...)

*§ 4º **Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.***

*§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, **o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.***

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

Art. 505. **Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas** relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Assim, considerando os termos do enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (“*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), **salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.***”), e uma vez que não houve negativa de jurisdição, inviável apreciação do recurso com base no artigo 5º da Lei 10.259/01, artigo 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

Ante o exposto, **voto por NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.